

0070960-69.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... visto na Praça da Sé. Está preso em um tráfico de 2013. Tem uma filha de quatro anos e é amasiado. Estava fazendo bicos antes de ser preso.

A testemunha Fabio, policial civil, disse que, na data da ocorrência, havia uma operação para combate do tráfico. Havia informações de que nos arredores da Praça da Sé havia tráfico. Fizeram uma incursão no local e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0070960-69.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0070960-69.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3342/2016 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília, 686/2016 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO JUNIO ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

FABIO JUNIO ALVES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 20h00min, na Praça da Sé, na altura do numeral 01, nesta Comarca e Capital, trazia consigo e guardava drogas consistentes em 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas) de Tetrahydrocannabinol vulgarmente conhecido como maconha acondicionadas em 11 (onze) invólucros de plástico, bem como 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína acondicionadas em 11 (onze) microtubos de plástico do tipo eppendorf, prontas para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, policiais civis realizavam operação visando coibir o tráfico de drogas, eis que avistaram o acusado vendendo entorpecentes. Diante disto, decidiram aborda-lo. Durante a revista, foram localizadas as drogas, um celular da marca Samsung e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Informalmente, o réu confessou aos policiais a prática do tráfico, afirmando que comercializava os entorpecentes naquele local. Diante disso, foi

preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual foram ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, observando-se a reincidência específica, o regime inicial fechado, e a não aplicação do redutor.

A Defensoria Pública pediu a absolvição em relação ao crime de tráfico com base no art. 386, V e VII, do CPP., afirmando que os policiais civis ouvidos em juízo não tinham qualquer memória a respeito dos fatos. De forma secundária, pediu a desclassificação do crime de tráfico para o de uso; e a sua absolvição; a fixação da pena no mínimo; a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da mesma lei; a fixação de regime aberto ou inicial semiaberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo de constatação de fls. 35 e químico-toxicológico de fls. 99.

Silente na fase policial (fls. 06), judicialmente, o réu disse que estava nesse local e comprou uma unidade de pó para uso próprio. Não tinha usado ainda. Não tinha drogas em sua mão, a droga estava em uma barraquinha, e não era sua. O dinheiro era seu, vinte reais. Não tinha usado a droga ainda. Estava com um celular. Tentou vender na feira do rolo o seu aparelho. Os policiais civis não o conheciam, mas já os tinha visto na Praça da Sé. Está preso em um tráfico de 2013. Tem uma filha de quatro anos e é amasiado. Estava fazendo bicos antes de ser preso.

A testemunha Fabio, policial civil, disse que, na data da ocorrência, havia uma operação para combate do tráfico. Havia informações de que nos arredores da Praça da Sé havia tráfico. Fizeram uma incursão no local e perceberam que uma das pessoas fazia venda de algo, que podia ser entorpecentes. Com o acusado havia 11 porções de maconha e 11 invólucros de cocaína. Também tinha um celular e vinte reais em dinheiro. O réu ficou em silêncio. Em razão do tempo decorrido, não se recordou do réu em audiência. Somente se lembrou dos fatos por ter visto o boletim de ocorrência. O réu tinha dinheiro trocado com ele e fez a venda para alguém.

A testemunha Márcio, policial civil, disse que olhou o boletim de ocorrência antes da audiência, mas, lembrou-se vagamente do acusado ao vê-lo em audiência. Fizeram campanha no local e viram o acusado fazendo a mercância de alguma coisa. Resolvemos abordá-lo e encontraram com ele uma porção de drogas. Viram que ele vendia drogas. Não se lembra se ele tinha dinheiro. Afirma que tem várias ocorrências parecidas com essa. Somente se recordou dos fatos por ter lido o boletim de ocorrência antes da audiência.

A prova produzida em juízo não pode ser usada para condenar o acusado por tráfico de drogas, devendo ser desclassificado para uso.

Os fatos ocorreram em 23 de agosto de 2016. A audiência foi marcada para outubro de 2019, mas, o réu estava preso por outro processo e não foi apresentado em juízo. A audiência foi redesignada para 20/5/20, data em que o fórum estava fechado em virtude da pandemia, e ainda não eram realizadas as audiências virtuais pelo Teams.

Na sequencia, foi marcada audiência virtual, a qual se realizou. Assim, somente quatro anos depois os policiais foram ouvidos sobre os fatos, e, como não mais se recordavam do caso, confirmaram em juízo que precisaram olhar o boletim de ocorrência.

Os próprios policiais também disseram que eram comuns as prisões naquele local em virtude de tráfico de drogas, sendo possível, portanto, que tenham lembranças de caso semelhante. Não se pode basear a condenação somente na confirmação do que constava do Boletim de Ocorrência, pois, caso contrário, seria a constatação de que o processo criminal, sob o crivo do contraditório, trata-se de providência desnecessária, já que apenas uma peça da fase de inquérito, sozinha, já seria o suficiente para se condenar o acusado.

Diante disso, como o réu confessa que tinha uma porção para uso, sua conduta será desclassificada para a do art. 28, da mesma lei.

3- Passo à dosagem das penas.

O acusado era primário à época, sendo suficiente a pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade, e a entidade será escolhida pela VEC.

Em caso de descumprimento, o regime será o aberto.

Faculto o apelo em liberdade, não estando preso por este processo.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar FABIO JUNIO ALVES SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 2 meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA